



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/307/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי קוינט
שילוני

התובעים	1	מנטין אלון
	2	מנטין ענבר
	3	מנטין אייר
		באמצעות ב"כ: עו"ד גולדשטיין גדעון-יצחק הארבעה 28, תל אביב - יפו טל': 0547522173 פקס: 039697646
	נגד	
הנתבעים	1	הראל אוהד
		באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920
	2	הראל רוני
		באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920
	3	אקסלרוד מירב העוגן 7,9,11, נס ציונה
	4	אוסטרובסקי פליקס העוגן 7,9,11, נס ציונה
	5	אוסטרובסקי ילנה העוגן 7,9,11, נס ציונה
	7	אלכסנדרון ליה העוגן 7,9,11, נס ציונה
	8	אלכסנדרון גיורא העוגן 7,9,11, נס ציונה
	9	שרפי יוסף העוגן 7,9,11, נס ציונה
	10	יורשי עזבון גב' מרים שרפי (ז"ל) (בעלת 1/2 תת חלקה 134) העוגן 7,9,11, נס ציונה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/307/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- | | |
|----|---|
| 11 | סימון בנימין |
| | באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון
הארבעה 8, תל אביב - יפו
טל': 0577973920 |
| 12 | סימון גילה |
| | באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון
הארבעה 8, תל אביב - יפו
טל': 0577973920 |
| 13 | לוינגר יפה
העוגן 7,9,11, נס ציונה |
| 14 | לוינגר אלכסנדרו
העוגן 7,9,11, נס ציונה |
| 16 | בר לילי |
| | באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון
הארבעה 8, תל אביב - יפו
טל': 0577973920 |
| 17 | ניר ציפורה
העוגן 7,9,11, נס ציונה |
| 18 | ניר יפתח
העוגן 7,9,11, נס ציונה |
| 19 | ניר יעקב
העוגן 7,9,11, נס ציונה |
| 20 | ניר שלומי
העוגן 7,9,11, נס ציונה |
| 21 | קשטרי אפרים
העוגן 7,9,11, נס ציונה |
| 22 | קשטרי מירב מרים
העוגן 7,9,11, נס ציונה |
| 23 | מצקל ליאב
העוגן 7,9,11, נס ציונה |
| 24 | טרבלסי רועי
העוגן 7,9,11, נס ציונה |
| 25 | טרבלסי שרית
העוגן 7,9,11, נס ציונה |



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/307/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שניצר תמר	26
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
שניצר עדו	27
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
ברק יעלי העוגן 7,9,11, נס ציונה	28
כץ שפרה העוגן 7,9,11, נס ציונה	29
טולדנו מגאן מרגלית	30
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
אפריאט דידי העוגן 7,9,11, נס ציונה	31
ויינסטין טניס ריבה העוגן 7,9,11, נס ציונה	32
ליבנה יסמין	33
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
זהביאן ערן יעקב	34
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
גולדשטין מירון	35
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/307/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- 37 בן מאיר אליעזר
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון
הארבעה 8, תל אביב - יפו
טל': 0577973920
- 38 בן מאיר אלה
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון
הארבעה 8, תל אביב - יפו
טל': 0577973920
- 39 רחמיאן אסף
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון
הארבעה 8, תל אביב - יפו
טל': 0577973920
- 40 עמלי-רחמיאן ענת
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון
הארבעה 8, תל אביב - יפו
טל': 0577973920
- 41 פס אברהם צבי
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון
הארבעה 8, תל אביב - יפו
טל': 0577973920
- 42 שמואלביץ פס ליאת
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון
הארבעה 8, תל אביב - יפו
טל': 0577973920
- 43 יורשי עזבון גב' עסיס זהבה (ז"ל) (בעלת 1/2 תת חלקה 115)
העוגן 7,9,11, נס ציונה
- 44 דגן שילה שולמית
העוגן 7,9,11, נס ציונה
- 45 תמיר סמדר
העוגן 7,9,11, נס ציונה
- 46 פלא זינגר לי
העוגן 7,9,11, נס ציונה
- 47 עסיס אופיר
העוגן 7,9,11, נס ציונה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/307/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גירון טובה העוגן 7,9,11, נס ציונה	49
גירון יוסף	50
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
ליבנה אליעזר	53
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
ליבנה מתנה	54
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
בוקימר-צפדיה עדי	55
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
צפדיה אברהם	56
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
רזניצקי-כהן דליה	57
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
רמתי דוד	58
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
רמתי מלכה	59
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/307/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלדד משה	62
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
אלדד שרונה	63
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
שגב ישראל	65
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
שגב עופרה	66
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
רבינוביץ יצחק	67
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
רבינוביץ פנינה	68
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
ג'מילי מוטי העוגן 7,9,11, נס ציונה	69
ג'מילי רינה העוגן 7,9,11, נס ציונה	70
גוטמן איתי	71
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/307/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

72	גוטמן אסתר
	באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920
73	נשיא שמואל
	באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920
74	נשיא צביה
	באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920
76	בומגין פאולינה העוגן 7,9,11, נס ציונה
77	נסים כרמית
	באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920
78	נסים פרדי
	באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920
79	גובאי ישוע דניאל
	באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920
80	גובאי תמר
	באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920
81	מטרסו רות
	באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/307/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מטרוסו יוסף	82
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
ראפ נחום	83
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
ראפ רחל	84
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
וייס שי	85
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
אלטבאום וייס עידית	86
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
פלד תומר חיים	87
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
פלד שרון	88
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	
לגשטיין אסף	89
באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון הארבעה 8, תל אביב - יפו טל': 0577973920	



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/307/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- 90 לגשטיין יעל
- באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון
הארבעה 8, תל אביב - יפו
טל': 0577973920
- 91 קפלן דוד
- באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון
הארבעה 8, תל אביב - יפו
טל': 0577973920
- 92 קפלן נועה
- באמצעות ב"כ: עו"ד גרוסבויס אלון
הארבעה 8, תל אביב - יפו
טל': 0577973920
- 93 קפרילי עומר (לוי)
העוגן 7,9,11, נס ציונה
- 94 גומה אורטל
העוגן 7,9,11, נס ציונה

פסק דין

עניינה של תביעה זו – דרישת בעלי דירת הפנטהאוז לאשר בניית תוספת מרפסת לדירתם, וזאת למרות התנגדות הנתבעים לכך. כן נדרש לחייב את הנתבעים לחתום על בקשה להיתר לבנות תוספת מרפסת. בנוסף נדרש לבטל את החלטת הנתבעים לצאת לפרויקט לבניית המרפסות בבית המשותף כל עוד הם אינם מסכימים לבניית תוספת המרפסת בדירת התובעים.

א. העובדות הצריכות לעניין

- ענייננו בבית משותף המצוי במקרקעין הידועים כגוש 3844 חלקה 72 וכולל בין היתר מבנים ברחוב העוגן 7, 9, 11 נס ציונה (להלן: "**הבית המשותף**"). לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם ביום 20.3.1994. הבית מורכב מארבעה מבנים המסומנים בתשריט הבית המשותף ב- 1, 2, 3 ו-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/307/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

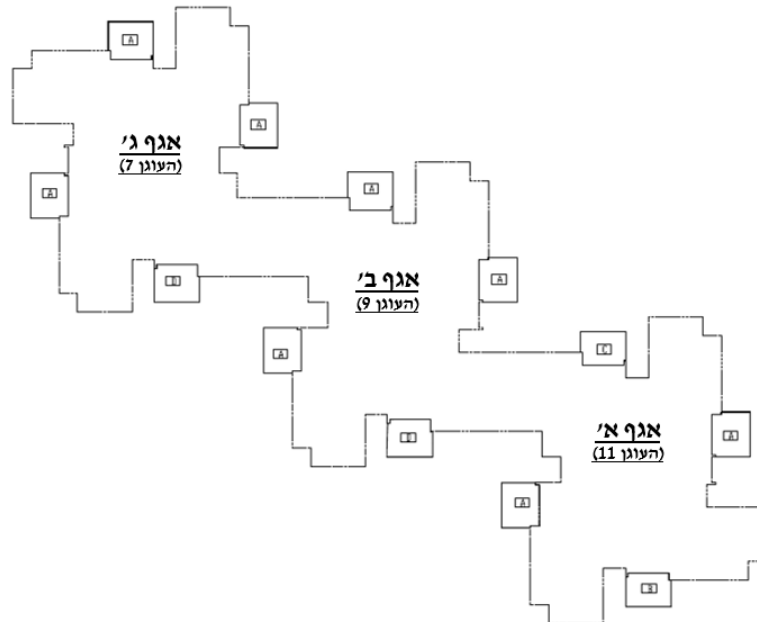
4. מבנה 4 אשר הוא הרלוונטי לענייננו מורכב משלושה אגפים: א', ב' ו- ג'. התביעה דגן עניינה במבנה 4 ובפרט באגף ג' המצוי ברחוב העוגן 7 (להלן: "**הבית בעוגן 7**").
2. התובע 1 הוא בעל 75% מן הזכויות בדירת פנטהאוז הידועה כחלקת משנה 150 ומצויה בבית בעוגן 7 והתובעות 2-3 הן בעלות 25% מן הזכויות בדירה זו (להלן: "**התובעים**"). הנתבעים 1-39 הם בעלי הזכויות בדירות המצויות בבית בעוגן 7 והנתבעים 40-98 הם בעלי הזכויות בדירות המצויות באגף א'-ב' במבנה 4 בבית המשותף (הבתים בעוגן 9 ובעוגן 11).
3. ביום 7.11.20 התקיימה אספת בעלי הדירות בבית בעוגן 7 במסגרתה התקבלה החלטה לצאת לפרויקט לבניית תוספת מרפסות לדירות (להלן: "**הפרויקט**"). בסמוך למועד זה התקבלו החלטות דומות באגפים האחרים במבנה 4 (בבתים בעוגן 9 ובעוגן 11). במסגרת אספת בעלי הדירות הוקם "ועד המרפסות" שנועד לרכז את תפעול הפרויקט. פרוטוקול האספה צורף כנספח 3 לכתב ההגנה. יצוין כי במבנים האחרים בבית המשותף בוצעו זה מכבר פרויקטים של בניית תוספת מרפסות.
4. בסמוך לכך נקשרו בעלי הדירות בבית המשותף בחוזה עם חברה קבלנית בשם "השבחת נכסים מרכז מ.ל.ט.ש בע"מ" (להלן: "**הקבלן**"). החוזה צורף כנספח 2 לכתב התביעה.
5. מן הגרמושקה שפורסמה באתר הועדה המקומית לתכנון ובנייה נס ציונה עולה כי במסגרת הפרויקט ייבנו תוספות מרפסות ל-47 דירות מתוך 54 דירות בעוגן 7, 9, 11. כמו כן עולה כי בבית בעוגן 7 ייבנו תוספות מרפסות ל-20 דירות מתוך 22 דירות ששטחן כ-16 מ"ר (חלקות משנה 131 ו-150 בבית המשותף אינן משתתפות בפרויקט).
6. למען שלמות התמונה תוצג תמונה הממחישה את תכנית בניית המרפסות בקומה טיפוסית במבנה 4 על שלושת אגפיו, אשר לקוחה מן הגרמושקה שצורפה לבקשה להיתר ואושרה (מתוך אתר הועדה המקומית לתכנון ובנייה נס ציונה):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/307/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



7. דירת הפנטהאוז של התובעים חולשת על מחצית מן הקומה השישית בבית בעוגן 7. לפי מסמכי רישום המקרקעין שטח הדירה הוא 186.5 מ"ר ומוצמדים לה 32.2 מ"ר מהגג.
8. התובעים מעוניינים בבניית מרפסת שונה משאר המרפסות הטוריות האחידות שתוכננו במסגרת הפרויקט. דירת התובעים היא דירת פנטהאוז וככזו היא כבר כוללת מרפסת גג בשונה מיתר הדירות בבית בעוגן 7. התובעים מעוניינים במרפסת הטורית המתוכננת בחזית הדרום-מערבית, אך זאת יחד עם תוספת שתהווה חיבור בין המרפסת הטורית המתוכננת למרפסת גג שכבר קיימת בדירתם. החיבור אותו דורשים התובעים עומד על שטח של 7-9 מ"ר. בכך תיווצר לתובעים מרפסת אחת הכוללת הן את המרפסת הטורית המתוכננת והן את מרפסת הגג הקיימת (להלן: "המרפסת המורחבת").



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(התמונה לקוחה מתוך הגרמושקה של הפרויקט (אתר הועדה המקומית לתכנון ובנייה נס ציונה))





מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/307/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- שיוכלו התובעים להנות ממרפסת כשם שנהנים שאר בעלי הדירות, יש לבצע לטענתם את החיבור המבוקש בין המרפסת הקיימת למרפסת הטורית המתוכננת.
14. התובעים טענו כי ככל שישתפקו בבניית מרפסת טורית בלבד באופן אחיד אשר לא תתחבר למרפסת הגג הקיימת בדירתם, הרי שמרפסת זו תצא מחדר השינה בדירתם ותרומתה לדירתם תהא קלושה אם לא הפסדית. לפיכך לשיטתם יש לאשר את בניית החיבור בין המרפסת המתוכננת למרפסת הקיימת. באמצעות חיבור זה תתחבר המרפסת הטורית המתוכננת למרפסת גג הקיימת בדירת התובעים ויוצאת מסלון דירתם.
15. לטענת התובעים התכנון המקורי של הפרויקט לא קבע כל הגבלה על אופן הבנייה של המרפסות המתוכננות בבית המשותף. כן נטען כי במסגרת התכנון המקורי תוכננה מרפסת מורחבת בדירת התובעים כבקשתם. נטען כי הצורך בחיבור בין מרפסת הגג למרפסת הטורית המתוכננת, היה ידוע עוד בתחילת פרויקט המרפסות לכל בעלי הדירות.
16. התובעים טענו כי התכנון לבניית המרפסת המורחבת הופיע בגרמושקה הראשונה של הפרויקט, אשר התובעים התבססו עליה בהליכי הבנייה ואף קיבלו לכך אישורים מאת הקבלן, הקונסטרוקטור והאדריכלית של הפרויקט. כמו כן נטען כי הקבלן ציין כי אין כל בעיה תכנונית או קונסטרוקטיבית בבניית המרפסת המורחבת.
17. נטען כי ההחלטה לשנות את התכנון המקורי של הפרויקט התקבלה שלא כדין כיוון שאין מסמך חתימות המעיד על הסכמת בעלי הדירות. צוין כי אף גב' מגאן, שהייתה חברה בוועד המרפסות, העידה במסגרת עדותה כי היא לא חושבת שנערכה הצבעה של בעלי הדירות באשר לשינוי תכנון הפרויקט (בעניין זה הפנו התובעים לפרוטוקול הדיון מיום 3.7.23 (להלן: "הפרוטוקול"), עמוד 10, שורה 48).
18. עוד נטען כי הנתבעים פעלו להסתרת הגרמושקה הראשונה, הכוללת את התכנון המקורי, למרות שהיא מצויה בחזקתם וזאת כדי שמותב זה לא יוכל ללמוד אודות תכנון המרפסת המורחבת. נטען כי הסתרת הגרמושקה מהווה אי הבאת ראיה שיש בה כדי לחזק את עמדת התובעים.
19. לטענת התובעים בניית המרפסת המבוקשת בדירתם עולה כדי "הרחבה דומה" כמשמעותה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") ולפיכך יש לראות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/307/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בנתבעים כמסכימים לבנייתה. צוין כי הן בניית המרפסת המורחבת והן בניית כלל המרפסות בבית המשותף, גורמות לפגיעה מסוימת ברכוש המשותף והיקף הפגיעות אינו שונה מהותית. עוד נטען כי כדי להגשים את תכלית בניית המרפסת בדירת התובעים, כמו ביתר הדירות בבית המשותף, יש לחבר אותה לסלון דירת התובעים כפי שהם מבקשים לעשות.

20. נטען כי הנתבעים לא הוכיחו כי ייגרם להם נזק מסוים מבניית המרפסת המורחבת בדירת התובעים. לחילופין נטען כי ככל שייגרם לנתבעים נזק, מדובר בנזק הצללה מינורי שייגרם לכל היותר לשתי דירות בבית המשותף ויתקיים רק בעונות החורף והאביב.

21. נטען כי בחוות הדעת מטעם הנתבעים בעניין ההצללה נפלו כשלים זאת כיוון שאינה מתחשבת במלוא החלונות והפתחים בדירות בבית המשותף ובכך לא מתחשבת בכמות האור שצפויה לחדור אל הדירות. לפיכך, לטענת התובעים, ממצאיה אינם מציגים את ההשפעה שתהיה בפועל לבניית המרפסת המורחבת בדירת התובעים על עוצמת האור בשאר הדירות בבית המשותף. אשר על כן דרשו התובעים ליתן צו המורה על הכללתם בפרויקט כך שתיבנה בדירתם מרפסת מורחבת.

טענות הנתבעים

22. לטענת הנתבעים במסגרת אספת בעלי הדירות אשר התקיימה ביום 8.3.21 הובהר כי כל המרפסות בבית המשותף ייבנו בטורים אחידים מבחינת המראה החיצוני, לרבות שטח המרפסת, צורתה והמעקה שלה. נטען כי החתימה על החוזה לביצוע הפרויקט, נערכה על ידי הקבלן באופן פרטני מול כל בעל דירה, באמצעות חוזה אחיד הזהה בתנאיו לכל הדירות.

23. נטען כי ביום 11.7.21 שלחה אדריכלית הפרויקט, גב' חגית פולד, לוועד המרפסות את גרמושקת הפרויקט. צוין כי הוועד בחן את הגרמושקה ולאחר מכן העביר הערותיו בעניינה לגב' פולד. נטען כי בגרמושקה זו לא הופיע כל תכנון באשר למרפסת שצפויה להיבנות בדירת התובעים. הנתבעים טענו כי ביום 22.7.21 שלחה גב' פולד גרמושקה מעודכנת לוועד המרפסות לאחר שנתן הערותיו, ולפתע התגלה כי נוספה בגרמושקה המעודכנת מרפסת מורחבת לדירת התובעים וזאת ללא ידיעת וועד המרפסות.

24. נטען כי מן הגרמושקה עלה כי המרפסת בדירת התובעים תוכננה להיבנות בטור המרפסות בחזית הדרום-מערבית ולהתחבר באמצעות חיבור ששטחו 9.24 מ"ר למרפסת הגג הקיימת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/307/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדירת התובעים. לשיטת הנתבעים החיבור מביא לכך שתהיה בדירת התובעים מרפסת מורחבת ששטחה 52.56 מ"ר (צילום החלק הרלוונטי מהגרמושקה המקורית צורף כנספח 8 לתצהירה של גב' שרונה אלדד).

25. נטען כי התובע היה חבר בוועד המרפסות ולפיכך הייתה לו גישה לשינוי הגרמושקה ולהוספת תכנון המרפסת המורחבת, ללא ידיעת הנתבעים וללא קבלת הסכמתם. נטען כי התובע ביצע מחטף שנועד להעמיד את בעלי הדירות בבית המשותף בפני עובדה מוגמרת של בניית מרפסת מורחבת בדירת התובעים. נטען כי מדובר בהתנהלות חסרת תום לב מצד התובע ובניצול לרעה של חברותו בוועד המרפסות.

26. נטען כי התכנון הראשוני עליו נסמכים התובעים הוא תכנון שהיה בידיעת התובע בלבד, ולא בידיעת יתר בעלי הדירות בבית המשותף ולפיכך אינו בעל משמעות מחייבת.

27. עוד נטען כי התובע פעל לתכנון המרפסת המבוקשת על ידו, במישור אישי מול הקבלן בלבד וללא ידיעה והסכמה של יתר בעלי הדירות כפי שמתבקש. כן צוין כי במסגרת עדות התובע הודה זה כי תכנון המרפסת בדירתו בוצע מול הקבלן בלבד מבלי ליידע את בעלי הדירות (הנתבעים הפנו לפרוטוקול, עמוד 17, שורות 17-27, שורות 46-50).

28. הנתבעים טענו כי לאחר שהתגלה לבעלי הדירות כי התובעים מבקשים לבנות בדירתם מרפסת מורחבת באמצעות חיבור בין המרפסות, הובעה מצידם התנגדות חד משמעית. במסגרת ההליך צורפה מטעם הנתבעים חוות דעת לעניין הצללה, מאת מר אברהם מילר, אשר במסגרתה נקבע כי בניית החיבור בדירת התובעים תיצור הצללה על הדירות המצויות תחתיה, וכן תמנע בהן אוורור יעיל. נוכח זאת טענו הנתבעים כי בניית המרפסת המורחבת בדירת התובעים פוגעת בזכותם לעשות שימוש ראוי בדירותיהם. עוד נטען כי באגפים האחרים בבית המשותף לא נבנתה מרפסת שונה לדירות הפנטהאוז. כמו כן צורפה מטעם הנתבעים חוות דעת שמאית, מאת השמאי אברהם שעיו, אשר במסגרתה נקבע כי בניית המרפסת המורחבת בדירת התובעים תגרום לפגיעה בשווין של שאר הדירות בבית המשותף ובייחוד בדירות 4 ו-5 המצויות מתחת לדירת התובעים. צוין כי תיגרם פגיעה בשל חסימה של אור ותנועת אוויר וכן פגיעה חיצונית בנראות ואחידות הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/307/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. נטען כי לא הוגשה כל חוות דעת של מומחה הצללה או אוורור מטעם התובעים ומדובר בהימנעות מהבאת ראיה הפועלת לרעתם. עוד נטען כי התובעים לא הוכיחו כי מדובר בהרחבה דומה, ולא הוכיחו כי לא תיגרם פגיעה לדירות הממוקמות מתחת לדירתם ולפיכך דין התביעה להידחות.

ד. דיון והכרעה

30. התביעה המונחת לפניי עניינה בדרישת התובעים לבנות בדירתם מרפסת מורחבת, המורכבת ממרפסת חדשה שתיבנה בטור יחד עם שאר המרפסות בחזית הדרום-מערבית אשר תחובר למרפסת הגג הקיימת בדירת התובעים, וזאת באמצעות חיבור בשטח של 7-9 מ"ר.

31. כאשר מדובר בעבודות שנועדו להרחבת דירה תוך הצמדת חלק מהרכוש המשותף, סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין קובע כי די בהסכמת רוב של שלושה רבעים מבעלי הדירות אשר שני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, כדלקמן:

"(א)1) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות";

32. מן הפסיקה עולה כי אף בניית מרפסת לדירה עולה כדי הרחבת דירה, שכן מרפסת היא חלק מדירה (ראו: ע"א (מחוזי י-ם) 1415/00 אברהם נ' אזרד (נבו 4.7.2001); עש"א (מחוזי חי') 3181-09-13 ג'ומאנה אגבאריה המאם נ' צ'ארלי חורי (נבו 16.06.2014)).

33. הנה כי כן, לשם הרחבת דירה על ידי הצמדה של רכוש משותף נדרש לקבל הסכמה מטעם רוב מיוחד של בעלי הדירות הקבוע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין שהובא לעיל. נקבע לא אחת כי ההסכמה הנדרשת לפי סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין היא הסכמה מפורשת ואין די בהסכמה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/307/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- משתמעת (ראו לעניין זה: רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' ציפורה סופיוב, נה(3) 385 (2001); עש"א (מחוזי חי') 19110-02-16 אלון עדני נ' אורי ואקנין (נבו 23.05.2016)).
34. מעיון בחומר שהונח בפניי ומעדויות הצדדים, לא מצאתי כי בידי התובעים קיימת הסכמה של הרוב הדרוש של בעלי הדירות הקבוע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין כדי לאשר את הרחבת דירת התובעים באמצעות בניית המרפסת המורחבת, ואף לא הוכח כי הייתה כזו בעבר. הנה כי כן התובעים לא עומדים בדרישות סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין באשר לרוב הדרוש לשם הרחבת דירתם (ראו: עש"א (מחוזי ת"א) 61803-03-15 דסטגר אלון ואח' נ' אפרים גלברג ואח' (נבו 02.12.2015)).
35. לחילופין טענו התובעים כי יש לראות בבניית המרפסת המורחבת בדירתם כ"הרחבה דומה" לפי סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין.
36. מקום בו מדובר ב"הרחבה דומה", אין צורך בהסכמת רוב בעלי הדירות הקבוע בסעיף 71ב(א) לעיל. שכן, במקרים אלו, רואה החוק את בעליה של דירה מסוימת בבית המשותף שהורחבה, כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת בבית המשותף. וזאת בהתאם לסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין הקובע כי:
- "בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין."**
37. הרחבה דומה פורשה בפסיקה כהרחבה המאפשרת ניצול או פגיעה בשטח משותף באופן שאינו שונה באופן מהותי מהרחבה אחרת (ראו: ע"א (מחוזי ירושלים) 3235/02 אביב דוד נ' גדולטר – בכבוד רונית (נבו 02.03.2003); תיק (המפקח על המקרקעין ירושלים) 241/17 פאילייב יצחק נ' אוחיון איתאל יעקב (נבו 16.12.2019)).
38. בהתאם, כאשר ההרחבה המבוקשת מביאה לניצול או פגיעה גדולים יותר באופן ניכר ברכוש המשותף, אין לראותה כהרחבה דומה ואין מקום להכשירה ללא הסכמת רוב בעלי הדירות אשר דרוש בסעיף 71ב(א) לעיל (ראו: עש"א (מחוזי חי') 22123-10-10 דוד חדד נ' דפנה זינגר (נבו 14.03.2011)).
39. לא שוכנעתי כי בניית המרפסת המורחבת בדירת התובעים עולה כדי "הרחבה דומה" כמשמעותה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין. תוספת המרפסת המתבקשת בדירת התובעים אינה דומה לתוספת האחידה בשאר הדירות וזאת בשל החיבור הנוסף המתבקש על ידי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/307/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובעים. לפיכך אין לראות בנתבעים כמי שהסכימו באופן משתמע לבניית המרפסת המורחבת המבוקשת.

40. הוכרה בפסיקה סמכותו של מותב זה לבחון את טעמי ההתנגדות להרחבת דירה, לרבות תום הלב של ההתנגדות. נקבע לא אחת כי ההתנגדות צריכה להיות הוגנת ומתוך טעמים עניינים שאינם פסולים (ראו: ע"א (מחוזי חי') 835/08 נטלה צבי נ' עטרה פרי (נבו 18.11.2009); עש"א (מחוזי חי') 13877-04-09 אילן קיסרי נ' שאחב שלומוב (נבו 16.08.2010); תיק (המפקח על המקרקעין ירושלים) 151/15 נציגות הבית המשותף ברחוב שלמה בן יוסף 134 נ' יוכבד שכטר (נבו 12.02.2017)).

41. לא התרשמתי כי בהתנגדות הנתבעים יש משום חוסר תום לב. שוכנעתי כי מקור התנגדות הנתבעים הוא בטעמים ענייניים ומוצדקים. לאחר שעיינתי בחוות הדעת מטעם הנתבעים ולאחר ששמעתי את המומחים במסגרת העדויות שהובאו בפניי, ואף מן הטעם לפיו התובעים לא הביאו חוות דעת נגדית, סבורה אני כי יש לאמץ ולקבל את אשר הובא בהן ולפיו לנתבעים תיגרם פגיעה מן התוספת המתבקשת.

42. לפיכך מצאתי לאמץ את חוות הדעת מטעם הנתבעים בעניין הפגיעה שתיגרם לדירותיהם בשל בניית המרפסת המורחבת בדירת התובעים. להלן יובאו מסקנות חוות הדעת בעניין הצללה, מאת מר אברהם מילר:

"4.0 – סיכום ומסקנות:

4.1 – בקיץ חלה הצללה על מרבית הקומות שמתחת (חדרי השירותים וחדרי השינה) ובעיקר על שתי הקומות שמתחת 4 + 5.

4.2 – בסתיו חלה הצללה בעיקר על שתי הקומות שמתחת (קומות 4+5) בדומה לקיץ).

4.3 – בחורף חלה הצללה על חדר השינה וחדר השירותים בקומה שמתחת, קומה 5 ונמשכת עד לשעות הצהריים.

4.4 – באביב מצב ההצללות דומה לזה שבסתיו אך בתוספת של קומות 4 + 5.

4.5 – יש לציין כי התוספת המוצעת ע"י קומת הפנטהאוז מעל מרפסות השרות, מונעת אוורור יעיל במיוחד לקומות שמתחת לעבר חדרי השירותים ומרפסות השרות מאחר ואחד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/307/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המאפיינים של בנייה גבוהה בערים בהן הרוחות פוגעות בבניינים הגבוהים ומוסטת כלפי מטה ויוצרת אוורור יעיל, כן יש לציין כי מיקום התוספת הינה בכיוון מערב בו עיקר הרוחות הן מהגיזרה המערבית המאופיינות לאזור זה."

43. עוד רלוונטיים דברי המומחה כפי שהובאו במסגרת עדותו: "רואים את זה באופן ברור. במיוחד החלון הפנימי, יש חלון חדר שינה וחלון של שירותים, ויש חלון של מרפסת שירות. זאת אומרת פתח השירות תמיד מוצל, אם אנחנו אכן מציבים למעלה את התוספת במשך כל שעות האור. מעבר לזה גם החלון של חדר השירותים תמיד מוצל" (פרוטוקול, עמוד 21, שורות 42-39).

44. להלן יובאו מסקנות חוות הדעת השמאית, מאת השמאי אברהם שעיר:

"בניית מרפסת הגג המורחבת"

באם תבנה מרפסת הגג המורחבת המערבית בדירת הגג הרי שתגרם פגיעה בדירות המערביות בקומות ד' וה' בשל העובדה כי שעות האור ו/או עוצמת התאורה תצומצם וכמו כן תופחת תנועת האויר המגיעה כיום לחלונות.

פגיעה זו נאמדת על-ידי בסך של כ- 230,880 ש"ח.

הפגיעה בדירות בקומות התחתונות יותר קיימת במידה פחותה שלא ניתנת לכימות.

אי בניית מרפסת גג

כאמור, לבעלים של דירת הגג אפשרות לבנות 2 מרפסות גג מעל לקו המרפסות המוצע בבניין. בבניית מרפסת מערבית באופן אחיד בטור המרפסות, עם יציאה מחדר השינה, דירת הגג תזכה בתוספת שווי צפויה הדומה לתוספת כפי שכל הדירות בבניין מקבלות, ולא תהא כל פגיעה בדירה הקיימת."

45. שוכנעתי כי די בכל אלה כדי להצדיק את ההתנגדות מטעם הנתבעים לבנייה המבוקשת על ידי התובעים ומשכך מוצאת אני לדחות את התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/307/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה. סיכום

46. דין התביעה להידחות.

47. התובעים יישאו בהוצאות משפט לטובת הנתבעים בסך 15,000 ש"ח.

48. סכום זה ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 04.06.2024, כ"ז אייר תשפ"ד, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין